

시 정 사 항

1. 제 목 : 고용보험 실업급여 근로자 부담분 관리업무 부적정

2. 관계기관 : ○○병원

3. 내 용 : ○○병원에서는 ≡≡공단이 근로자의 전년도 보수를 기준으로 산정한 고용보험료를 매월 병원에 부과·납부하고, 이중 근로자가 부담해야 할 실업급여분에 대해서는 매월 보수지급 시 원천공제하고 있습니다.

「고용보험 및 산업재해보상보험의 보험료징수 등에 관한 법률」(이하 "보험료징수법"이라 한다) 제13조 제2항에 따르면 고용보험 가입자인 근로자가 부담하여야 하는 고용보험료는 자기의 보수총액에 제14조제1항에 따른 실업급여의 보험료율의 2분의 1을 곱한 금액으로 하도록 규정하고 있으며, 보험료징수법 제16조에는 사업주는 고용보험 가입자인 근로자가 부담하는 고용보험료에 상당하는 금액(근로자의 보수에서 실업급여의 보험료율은 1천분의 13에 2분의 1을 곱한 금액)을 원천공제하도록 규정하고 있습니다.

또한, 공단 본사 %%팀(현재 %%부)에서 %%-265(2015.02.10.)호로 '14년도 이후부터 맞춤형복지제도(복지포인트)를 보수총액에 포함하여 국민·건강·고용·산재보험료를 산정하도록 시달한 바 있습니다.

따라서 근로자에게 「소득세법」 제20조에 따른 근로소득(복지포인트 포함)에 「소득세법」 제12조제3호에 따른 비과세 근로소득을 뺀 당월 지급할 보수금액에서 실업급여 근로자 부담분을 원천공제하여야 합니다.

그런데 ○○병원의 4대 보험료 관리실태를 확인한 결과, [표]와 같이 '15.4월에 '14년 고용보험료를 정산을 하면서 고용보험의 예수금이 최대 13,980천원이 부족한 상황에서도 그 원인을 제대로 규명하지 않았으며, 감사 기간 중 원인을 확인한 결과 '14년도 발생한 복지포인트와 직원진료비 감면금액에 대한 고용보험료 6,974천원을 직원들에게 부과하지 않은 사실을 확인하였으나, 차액 4,296천원에 대해서는 그 원인을 파악하지 못한 채 관리하고 있습니다.

[표] 실업급여 근로자 부담분 원천징수 및 납부현황

월별	적요	급여원천공제	익월납부액	차액
2014.12	급여 원천공제 및 익월 납부	22,230,970	19,281,380	2,949,590
2015.01	급여 원천공제 및 익월 납부	17,934,110	19,182,230	-1,248,120
2015.02	급여 원천공제 및 익월 납부	18,546,870	20,081,320	-1,534,450
2015.03	급여 원천공제 및 익월 납부	18,090,680	19,028,050	-937,370
2015.04	급여 원천공제 및 익월 납부	18,735,380	32,715,385	-13,980,005
2015.05	급여 원천공제 및 익월 납부	18,233,320	19,923,790	-1,690,470
2015.06	급여 원천공제 및 익월 납부	18,028,780	24,853,830	-6,825,050
2015.07	급여 원천공제 및 익월 납부	27,279,590	19,994,690	7,284,900
2015.08	급여 원천공제 및 익월 납부	18,292,180	19,568,790	-1,276,610
2015.09	급여 원천공제 및 익월 납부	19,480,850	19,956,410	-475,560
2015.10	급여 원천공제 및 익월 납부	19,219,650	19,887,630	-667,980
2015.11	급여 원천공제 및 익월 납부	19,701,300	19,956,620	-255,320
2015.12	급여 원천공제 및 익월 납부	26,998,075	18,086,310	8,911,765
2015년 합계		262,771,755	272,516,435	-9,744,680
2015.12	15년 복지포인트 등 공제분	5,689,660		5,689,660
미공제	14년 복지포인트 등 미공제분	6,974,120		6,974,120
과다계상	장부상 반영금액 (11,270,140)	(4,296,020)		원인규명 필요
수정 후 합계		275,435,535	272,516,435	2,919,100

4. 조치할 사항

○ ○○병원장은

- 복지포인트와 직원진료비 감면금액에 대한 고용보험료 근로자 부담분 6,974,120원은 조속히 회수하시고(시정)

○ ▼▼이사(○○병원장)는

- 예수금 관리를 부적정하게 처리한 관련자에게 「주의」를 촉구하시고 관련 업무가 적정하게 이루어지도록 관리하여 주시기 바랍니다.(주의)